

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5099612-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 38ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO (CIVIL) EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 38ª VF DO RIO DE JANEIRO (PREVIDENCIÁRIO). PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RÉ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE APOSENTADA DO INSS. CAUSA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente conflito de competência para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 50733831420244025101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5099612-11.2024.4.02.5101

510015296301 .V6

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5099612-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 38ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JEF-Adjunto da 24ª VF/RJ em face do JEF-Adjunto da 38ª VF/RJ.

A demanda foi livremente distribuída a 38ª VF/RJ, que assim se manifestou quanto à sua competência:

A leitura da inicial dá conta de que não há pedido de concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário mantido pelo RGPS.

A pretensão autoral, tal como deduzida, inequivocamente não se inclui na competência especializada desta 38ª Vara Federal especializada, destinada ao processamento e julgamento exclusivo de feitos de natureza previdenciária no âmbito do RGPS, i.é., de causas que envolvam diretamente benefício previdenciário mantido pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na forma do que expressamente dispõe a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, do Egrégio Tribunal Federal da 2ª Região, in verbis:

"Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

[...]

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

[...]

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

§3º A competência prevista no inciso IV exclui a competência para processamento e julgamento dos feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes, atribuída às 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital. [...] g.n.

Assim, não havendo pedido **de concessão, revisão ou restabelecimento** de benefício abrangido por matéria previdenciária, na concepção acima definida, incompetente esta Vara Federal para processar e julgar o presente feito.

Por se tratar de incompetência absoluta, admite-se inclusive sua declaração de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição (cf. art. 64, §1º do CPC/2015), como se faz agora.

Assim sendo, **DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTES JUÍZOS** para processar e julgar o presente feito e determino o envio imediato dos autos a um dos Juizados Especiais Federais Adjuntos das Varas Federais Cíveis sem especialidade da Sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos termos do art. 64, §1º do CPC/2015.

Os autos, então, foram redistribuídos a 24ª VF/RJ, tendo suscitado o presente conflito:

II. Busca a parte autora condenação da parte ré em obrigação de fazer, danos materiais e morais em relação de descontos supostamente indevido em seu benefício previdenciário.

A questão de mérito veiculada na presente demanda escapa à competência deste Juízo, eis que requer análise no campo de desconto reputado indevido no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA APRECIAR AS MEDIDAS DE URGÊNCIAS. CONSIGNAÇÃO. DÉBITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ em desfavor de Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ, que declinou de sua competência, em ação de rito ordinário com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICON LUIZ RAPOSO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 2. O cerne da questão limita-se à apreciação de regularidade da atividade-fim da Autarquia Previdenciária, uma vez que a matéria debatida nos autos de origem requer análise no campo de consignação em folha do autor referente a desconto do benefício previdenciário, no valor de R\$ 330,08 (trezentos e trinta reais e oito centavos). 3. Acrescente-se a isso o fato de que a pretensão autoral faz menção à consulta do aplicativo “MEU INSS”, tendo identificado o desconto de consignação no seu extrato de pagamento com denominação: “912 - CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM INSS”. O autor alega, ainda, que não reconhece a origem do desconto em sua folha de pagamento, tampouco contraiu qualquer valor a título de empréstimo consignado. 4. Com efeito, a inicial versa sobre “abusividade” do desconto realizado pelo INSS na conta do autor, visto que a lide não se trata de consignação de débito relativo a financiamento bancário, conforme se apura da análise do Histórico de Créditos (HISCRE) juntado aos autos (Evento 01 - EXTR8). 5. Vê-se, portanto, que o pedido tem vinculação com matéria previdenciária, pois trata de regularidade de consignações em folha do autor referentes a acertos de pagamento de benefício previdenciário, “CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM O INSS”, código 912. 6. A demanda, ajuizada em 07/05/2021, foi inicialmente distribuída para a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, tendo a Nobre Julgadora fundamentado que a ação em comento discute matéria cível da competência do Juizado Especial Federal, que foi objeto de alteração de competência funcional. 7. Todavia, em que pese o seu entendimento, não lhe assiste razão, porquanto a Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, de 09 de novembro de 2018, reestruturou e modificou a competência no âmbito das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Reprodução do artigo 29, §6º, incisos I e II da Resolução TRF2-RSP-2016/00021. Posteriormente, a competência das Varas Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias foi alterada pela Resolução nº TRF2-RSP-2021/00081, de 26 de novembro de 2021. 8. Assim, como bem anotou o Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitante, “temos que as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Duque de Caxias detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais, desde a edição da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, em 09 de novembro de 2018”. 9. Conflito de Competência conhecido para declarar como competente o Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, e determinar, ainda, que, com o trânsito em julgado, o feito seja arquivado, com as cautelas de praxe.” Grifou-se (CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 5005406-50.2022.4.02.0000/RJ, TRF2, 6ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Diante disso, o presente processo deve ser remetido a uma das varas previdenciárias desta subseção judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, consoante o teor dos arts. 8º, inciso III, c/c 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024:

‘Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

...

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

...

Art. 16. A jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro."

A questão de mérito veiculada na presente impetração escapa à competência deste Juizado Especial Adjunto, devendo ser suscitado o conflito de competência.

III. Ante o exposto:

1) SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO, perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro com base no art. 66, II, e 953, I, ambos do Código de Processo Civil do CPC.

2) PROCEDA a Secretaria às ações necessárias para suscitar o presente Conflito de Competência, instruindo-o com cópia da petição inicial, da decisão que declinou da competência e da presente decisão, com as homenagens deste Juízo.

3) Feito isso, SUSPENDA-SE o andamento do feito, até o julgamento do conflito ora suscitado.

4) INTIMEM-SE.

Passo a decidir.

VOTO

Na demanda originária, a parte autora insurge-se quanto aos descontos efetuados em sua aposentadoria, desde 2023, a título de "contribuição SINAB". Pretende seja declarada a inexistência do suposto contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos originários (50733831420244025101), verifica-se que **a parte autora não pretende a concessão, a revisão nem o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial.**

Na verdade, a parte autora pretende uma reparação civil pelos descontos efetuados em seu benefício, sem sua autorização, não envolvendo, portanto, matéria previdenciária.

Assim, como não se está diante de consignação efetuada nos termos do inciso II do art. 115 da Lei 8213/91, a qual teria como questão de fundo a higidez ou não do passivo a ser restituído a Autarquia, a título de benefício previdenciário ou assistencial, caracterizando lide previdenciária/assistencial e competência dos Juizados Previdenciários. Vejamos:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

Aliás neste sentido a jurisprudência citada pelo juízo da 24ª VF/RJ:

"[...] 5. Vê-se, portanto, que o pedido tem vinculação com matéria previdenciária, pois trata de regularidade de consignações em folha do autor referentes a acertos de pagamento de benefício previdenciário. "CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM O INSS", código 912.

Trata-se de lide na qual pretende-se a responsabilização da parte ré (Sindicato dos Aposentados do Brasil - SINAB e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) pelos danos materiais e morais decorrentes de alegadas fraudes quanto à vinculação a entidades associativas. Trata-se, portanto, de **causa de natureza cível, na modalidade de responsabilidade civil.**

Destaco que, por vezes, lides análogas a estas são ajuizadas, sem que a parte autora tenha ciência do fundamento da consignação, o qual só é esclarecido após a contestação, ocasião na qual efetivamente se pode aferir concretamente a competência. Hipótese, contudo, diversa das dos autos.

Nesse contexto, evidencia-se a competência do Juízo Cível.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do presente conflito de competência para **DECLARAR COMPETENTE** o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 50733831420244025101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.

